

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1332/2530

บริษัทสุรามหาราชฎร จำกัด (มหาชน

ผู้ร้อง

นายธีระพงศ์ มณฑลพ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายธีระพงศ์ มณฑลพ ที่ 1 นาย

สมชาย อิทธิฤกษ์ฤทธิ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายมณฑล ศรีเสมอ ที่ 4 ผู้คัดค้าน ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า เนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านโดยอ้างว่าผู้คัดค้านกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง ศาลแขวงธนบุรีได้พิพากษาลงโทษผู้คัดค้านแล้ว บัดนี้ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้อง และศาลเพิกถอนคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2530 ผู้คัดค้านเห็นว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นพยานหลักฐานอันสำคัญต่อการพิจารณาคดีนี้ จึงขอระบุพยานเพิ่มเติมตามบัญชีพยานท้ายนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายธีระพงศ์มณฑลพผู้คัดค้านที่ 1 นายสมชายอิทธิฤกษ์ฤทธิ์ผู้คัดค้านที่ 2 และนายมณฑล ศรีเสมอ ผู้คัดค้านที่ 4 กรรมการลูกจ้างได้ ฯลฯ

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 103)

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง(อันดับ 104)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาต ให้ยกคำร้อง

(จำนอง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ